

시 정 사 항

1. 제 목 : 청소 및 경비용역 계약금액 산정 부적정

2. 관계기관 : ##병원

3. 내 용 : ##병원에서는 건물 및 시설전반 등에 대한 청결유지와 쾌적한 진료환경 조성 및 방화, 방범, 보안 등 내원객의 안전과 편의제공 등을 위하여 [표 1]과 같이 청소 및 경비용역 계약을 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조제1항 및 「계약사무규정」 제41조제7호에 근거하여 수의계약 체결하여 운영하고 있습니다.

[표 1] 청소 및 경비용역 계약현황

(단위 : 천원)

계약건명	계약금액	계약기간	계약업체	비고
청소용역	***	'16.01.01. ~ '16.08.31.	㉠㉠회	
	***	'15.09.01. ~ '15.12.31.	㉠㉠회	
	***	'15.01.01. ~ '15.08.31.	㉠㉠회	
경비용역	***	'15.01.01. ~ '15.12.31.	㉠㉠회	
	***	'16.01.01. ~ '16.12.31.	㉡㉡회	

「지방세법」 제82조의3 및 제82조의4에 따르면, 주민세 종업원분의 표준세율은 종업원 급여총액의 1천분의 5로하며, 해당 사업소의 종업원 수가 50명 이하인 경우(2016.01.01. 이후 부터는 최근 12개월간 해당 사업소 급여총액의 월평균 금액이 136백만원 이하인 경우)에는 종업원분을 부과하지 않는다고 명시하고 있습니다.

따라서, 청소 및 용역계약을 수의계약 체결하고자 할 때에는 업체서 제시한 견적서에 주민세 종업원분이 포함되어 있다고 이를 그대로 인정하여 계약금액에 반영해서는 아니되며, 계약이행을 위한 필요 인원 등을 검토하여 주민세 납부

대상인지를 확인한 후 면세 대상일 경우 주민세 종업원분 금액이 제외되도록 계약관련 업무를 처리하여야 합니다.

그런데, ##병원 청소 및 경비용역 계약현황을 살펴본 결과, 청소용역 이행 인원은 23명, 경비용역 이행 인원은 4명 상당으로 두 용역계약 모두 주민세 면세 대상에 해당하는 데도, 계약업무 담당자가 관련 법률을 인지하지 못하여 계약상대자가 제출한 주민세가 포함되어 있는 견적서를 그대로 인정하여 계약금액을 산정함으로써, 계약기간('15년~'16년06월) 동안 주민세 종업원분 3,890,000원을 과다 지급 결과를 초래하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ##병원장은

- 계약업체에 지급한 면세대상 주민세 종업분 3,890,000원을 환수 조치하고 추후 계약 시에는 계약업체가 주민세 종업분 면세대상 여부를 확인 후 계약금액을 산정하는 등 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

○ ○○이사는

- 앞으로 동일 사례 재발방지를 위해 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)